

1512095-17.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137277/2022 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 25086328 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2137277 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VALMIR FELIX DE JESUS e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1512095-17.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512095-17.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137277/2022 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 25086328 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2137277 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VALMIR FELIX DE JESUS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

ANA CAROLINA DA SILVA AMORIM, BRUNO NATALINO SOUZA RODRIGUES, LUAN FREIRE DOS SANTOS e ELIANE FERREIRA DE SENA, todos qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de maio de 2022, nas imediações da Rua Dr. Frederico Steidel, 146, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, traziam e guardavam substâncias entorpecentes, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de posterior entrega ao consumo de terceiros.

Autor de prisão em flagrante às fls. 07; boletim de ocorrência às fls. 09/16; auto de exibição e apreensão às fls. 27/29; laudo de constatação às fls. 17/21; laudo químico-toxicológico às fls. 362/366.

Os réus foram citados às fls. 388/398. A defesa preliminar do réu LUAN foi apresentada às fls. 337, da ré ANA, réu BRUNO e ELIANE às fls 372.

A denúncia foi recebida em 11/07/2022 e, durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, os réus foram interrogados, com exceção de ELIANE, que não compareceu, foi declarada revel e teve a prisão preventiva decretada.

As partes apresentaram memoriais às fls 511/526, 530/532 e 536/561.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das substâncias entorpecentes, como se depreende do auto de exibição e apreensão, restando positiva a identificação como maconha, cocaína e cocaína na forma de crack, nos termos dos laudos periciais.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

O mesmo não se diga com relação à autoria do tráfico.

Trata-se de feito originário da chamada Operação Caronte realizada pela Polícia Civil para identificação e prisão de traficantes que atuam na região central de São Paulo, conhecida como "cracolândia".

Os trabalhos de investigação ocorreram no bojo dos inquéritos policiais nºs 2131801-05/2021; 2250527-08/2021, 2331123-73/2021 e 2078898/2022, todos tramitando perante a 02ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, nos quais houve a identificação e prisão temporária de diversos integrantes de organização criminosa atuante na região.

O caso em tela se encaixa na 08ª fase da referida operação, quando, em 19/05/2022, ocorreu a incursão realizada com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Segundo os policiais e guardas que participaram da diligência, na data do ingresso no local, a área onde permanecem centenas de usuários e dependentes químicos transitando 24h ininterruptamente fora cercada e todos ali detidos e revistados. Todos que foram flagrados com objetos ilícitos (drogas, armas etc) foram separados e encaminhados ao distrito policial, onde a autoridade policial, após análise de caso a caso realizou o enquadramento preliminar que entendeu adequado. Os demais foram liberados.

A operação, sem dúvida alguma, é muito organizada, a fim de evitar tumulto e contenda, e foi eficiente, devido a enorme apreensão de material criminoso no local.

Ocorre que, infelizmente, a ação não foi gravada e as testemunhas não souberam precisar, nem tampouco individualizar a conduta de cada um dos acusados, no momento da abordagem, o que é imprescindível para o regular enquadramento jurídico.

Também não vieram aos autos as informações apuradas nos inquéritos policiais nºs 2131801-05/2021; 2250527-08/2021, 2331123-73/2021 e 2078898/2022 onde os agentes e membros da organização teriam sido identificados, informações estas que teriam embasado a operação realizada na data das prisões ora em análise, de modo que não é possível saber se algum dos acusados ou todos eles estavam mesmo ligados à criminalidade na área, se já eram alvos da investigação, se havia informes específicos com indicativos que os individualizasse.

Sabe-se, é certo, que com cada um dos réus foram apreendidas as porções de drogas descritas na denúncia, o que foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico. A este respeito, a negativa dos réus é singela é pueril. Como já mencionado, a operação foi deflagrada depois de muito trabalho investigativo, com policiais experientes e atuantes na região, mediante apoio de policiais militares e guardas municipais, que auxiliam na

contenção dos transeuntes, impedindo a dispersão, a confusão e as contendas. Todos que estão na área da "cracolândia", cuja totalidade está envolvida ou com o uso ou com a distribuição dos entorpecentes, são separados e revistados, com segurança e de forma organizada e todo material ilícito é dividido e relacionado, separando-se os indivíduos que serão encaminhados ao distrito policial e os que serão liberados. Nenhum interesse possuem os agentes públicos em atribuir falsamente a um ou outro a posse de entorpecentes indiscriminadamente. A ação visa a coibir o tráfico e a realizar o adequado encaminhamento do usuário. Desse modo, a apreensão das drogas na posse dos réus, como descrito na denúncia, está perfeitamente demonstrada e comprovada.

O que não se sabe ao certo, é a conduta antecedente, ou seja, em que situação estavam no momento da abordagem policial. Fato é que todos se declararam usuários de entorpecentes e a quantidade apreendida com cada um não foi extensa, de modo que a posse das substância, a meu ver, por si só não é suficiente para comprovar a intensão de traficância, na forma aduzida na exordial acusatória. Neste passo, se é possível que todos eles estivessem no local fazendo o comércio espúrio ou apenas alguns deles, mas diante da dúvida, a desclassificação das conduta é medida de rigor.

Nesta ótica:

"TJSP - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 - Desclassificado para o artigo 28, da mesma lei. Recurso do "Parquet" - Pleiteia a condenação nos termos da denúncia - INADMISSIBILIDADE - DÚVIDAS SOBRE O DESTINO COMERCIAL DA DROGA - DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. Inexistindo prova segura de que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao comércio ilícito, e restando demonstrada, pela prova oral colhida, pela pequena quantidade de drogas apreendidas e pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que as drogas seriam para consumo próprio, imperiosa a manutenção da desclassificação de tráfico para uso de drogas. Recurso da Defesa - Pugna pela absolvição - IMPOSSIBILIDADE - Restou provado que a droga pertencia ao Apelante/apelado. Conduta que configura o delito de porte de entorpecente. Recurso Ministerial e da Defesa impróvidos." (TJ-SP - APL: 00080254120138260068 SP 0008025-41.2013.8.26.0068, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 03/06/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2015)

Desse modo, porque o ânimo de traficar não restou claro, impõe-se a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Passo à fixação da pena.

ANA CAROLINA e BRUNO são reincidentes, razão pela qual aplico a eles a pena de 10 meses de prestação de serviços à comunidade.

Diante da primariedade de LUAN e ELIANE, aplico-lhes a pena de advertência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em juízo, e o faço para declarar ANA CAROLINA DA SILVA AMORIM, BRUNO NATALINO SOUZA RODRIGUES, LUAN FREIRE DOS SANTOS e ELIANE FERREIRA DE SENA, incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO os réus ANA CAROLINA DA SILVA AMORIM, BRUNO NATALINO SOUZA RODRIGUES ao cumprimento da pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade e CONDENANDO os réus LUAN FREIRE DOS SANTOS e ELIANE FERREIRA DE SENA à pena de advertência.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulado e contramando de prisão.

Após o trânsito em julgado, lance-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo V, itens 30 e seguintes das NSCGJ).

Libero os valores e objetos apreendidos em favor dos réus. Expeça-se o necessário. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TER (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA